

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7471/2538	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง รวีวรรณ บุญยรักษ์	โจทก์
	นาย พรชัย แสนเจริญ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

จำเลยเข้าไปอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของผู้อื่นบ้านจำเลยมีลักษณะเป็นการปลูกอย่างชั่วคราวไม่มีเลขบ้านแสดงว่าอยู่ในลักษณะชั่วคราวมิได้ครอบครองที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จำเลยทราบดีว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของการที่จำเลยเข้าไปปลูกบ้านในที่ดินพิพาทจึงเป็นการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองเป็นความผิดฐานบุกรุก เมื่อศาลฎีกาพิพากษาลดโทษและรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยที่ฎีกาซึ่งเป็นเหตุในลักษณะคดีย่อมีอำนาจพิพากษาเลยไปถึงจำเลยในคดีที่มีได้อุทธรณ์ฎีกาด้วย

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันมากับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9631/2535 ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ คงขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนางฉลวยจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9631/2535 ของศาลชั้นต้นร่วมกันบุกรุกเข้าไปปลุกบ้านพักอาศัยทำเพิงเก็บของและทำร้านขายอาหารในที่ดินของผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยเข้าไปอยู่ในที่ดินพิพาทเพราะนางฉลวยชักชวน นั้นแสดงว่า จำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทก็โดยอาศัยสิทธิของผู้อื่นอีกประการหนึ่งบ้าน จำเลยตามภาพถ่ายก็มีลักษณะเป็นการปลูกอย่างชั่วคราวไม่มีบ้านเลขที่ แสดงว่า จำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทในลักษณะชั่วคราว ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยมิได้ครอบครองที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของจำเลยจึงไม่ได้กรรมสิทธิในที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ในเขตชุมชนตามพฤติการณ์จึงน่าเชื่อว่าจำเลยทราบดีกว่าเป็นที่ดินที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของการที่จำเลยเข้าไปปลุกบ้านในที่ดินพิพาทจึง

เป็นการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองจึงมีความผิดฐาน
บุกรุก

เมื่อศาลฎีกา พิพากษาลดโทษและรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยที่ฎีกาซึ่งเป็น
เหตุในลักษณะคดี ย่อมมีอำนาจพิพากษาเลยไปถึงนางฉลวยจำเลยในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 9631/2535ของศาลชั้นต้นที่มีได้อุทธรณ์ฎีกาด้วย ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยและนางฉลวยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 365(2)(3) ประกอบด้วยมาตรา 362ให้ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี และปรับ
คนละ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29, 30

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ